

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
7226/2538

นายเลื่อน ฉัตรทอง  
นางลำพึง มากเทพพงษ์

ผู้ร้อง  
ผู้ร้องสอด

ป.วิ.พ. มาตรา 57

ในคดีที่ไม่มีข้อพิพาทผู้มีส่วนได้เสียและถูกโต้แย้งสิทธิก็ร้องสอดเข้ามาในคดีได้ เพราะบทบัญญัติเกี่ยวกับการร้องสอด มีความมุ่งหมายทำนองเดียวกับการเข้าเป็นคู่ความร่วมมือ การฟ้องแย้งและการรวมพิจารณานั้นเอง เรื่องราวทั้งหลายที่พิพาทกันนั้นหากมีใครเกี่ยวข้องซึ่งจะต้องพิพาทกันด้วย ก็ควรจะได้พิจารณาไปเสียในคราวเดียวกัน หากต้องมีใจทักและจำเลยเป็นคู่ความเดิมอยู่ก่อนเสมอไปไม่

---

ในคดีที่ไม่มีข้อพิพาทผู้มีส่วนได้เสียและถูกโต้แย้งสิทธิก็ร้องสอดเข้ามาในคดีได้ เพราะบทบัญญัติเกี่ยวกับการร้องสอด มีความมุ่งหมายทำนองเดียวกับการเข้าเป็นคู่ความร่วมมือ การฟ้องแย้งและการรวมพิจารณานั้นเอง เรื่องราวทั้งหลายที่พิพาทกันนั้นหากมีใครเกี่ยวข้องซึ่งจะต้องพิพาทกันด้วย ก็ควรจะได้พิจารณาไปเสียในคราวเดียวกัน หากต้องมีใจทักและจำเลยเป็นคู่ความเดิมอยู่ก่อนเสมอไปไม่

(ปรีชา บุรณะไทย-บุญธรรม อยู่พุก-ณรงค์ ดันติเตมิต)

ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี - นายโอภาส อนันตสมบูรณ์  
ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายนิพนธ์ บุญมา

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |